



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°. 44 del 28/03/2024

Oggetto: RELAZIONE DI RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 14:30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, su convocazione del Sindaco si è riunita la Giunta comunale in modalità videoconferenza.

Per l'assunzione di questo atto risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente Assente
Carano Lara	SINDACO	Assente
Burgazzi Mario	VICESINDACO	Presente
La Rosa Marco	ASSESSORE	Presente
Santagostino Donatella Mariarosa	ASSESSORE	Presente
Incarbone Rosaria	ASSESSORE	Presente

SINDACO E ASSESSORI ASSEGNATI n° 5

Gli assessori La Rosa, Santagostino e Incarbone sono presenti in modalità telematica, ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale.

Presenti con diritto di voto n°. 4

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Roberta Beltrame, in qualità di Segretario Generale.

Mario Burgazzi assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO CHE:

- l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- i servizi di interesse economico generale di livello locale sono servizi previsti dalla legge o sono servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del D.lgs. n. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

CONSIDERATO che l'art. 30 del D.lgs. n. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

TENUTO CONTO che tale ricognizione:

- rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;
- rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- è contenuta in un'apposita Relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del D. lgs.n. 175/2016;

PRECISATO che la Relazione in parola, nel caso di servizi affidati a società *in house*, costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

PRECISATO altresì che:

- ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 201/2022, la Relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
- il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

PRESO ATTO:

- del contenuto dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, primo comma, così come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 2023, n. 13, art. 1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità di regolazione;
- che in attuazione a quanto disposto dal citato art. 8, primo comma, del D. lgs.n. 201/2022, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione IV ha adottato il Decreto n. 639 del 31/8/2023;

PRESO ATTO, altresì, del contenuto del Decreto del MEF del 24.4.2023, recante “Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”;

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 14 (ex art. 16 del trattato CE) e 106 (ex art. 86, par. 2 del trattato Ce) del Testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130;
- gli artt. 76 e 117, primo comma e secondo comma, lettera e, della Costituzione;
- l'art. 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- il D. lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;
- l'art. 42 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);
- il Decreto n. 639 del 31/8/2023 recante *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022* (Ministero delle imprese e del made in Italy);

- il Regolamento di contabilità e lo Statuto dell'Ente;

VISTA la Relazione di ricognizione dei SPL, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs n. 267/2000, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
2. di approvare, in attuazione dell'art. 30 del D.lgs. 201/2022, la **Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di procedere alla tempestiva pubblicazione della Relazione allegata sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 201/2022,
4. di precisare che la Relazione relativa ai soli servizi gestiti *in house*, costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del D. lgs. n. 175/2016;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere al fine di concludere tempestivamente il procedimento ed effettuare le necessarie pubblicazioni e comunicazioni, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente
Il Vice Sindaco
Mario Burgazzi

Firmato digitalmente
Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Beltrame
